

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 14/08/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de derechos de agua subterránea en el término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca) (expediente S478/2026/CU/00079). [2026/6236]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otro lado, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

El proyecto denominado “Transformación de derechos de agua subterránea en el término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca)” y promovido por D. José Luis Belmar Murado, se encuentra encuadrado dentro del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, conforme a la modificación efectuada por el Real Decreto 445/2023, dentro del Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, Apartado c) Proyectos de transformación, ampliación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas; así como los comprendidos entre 1 ha y 10 ha que cumplan alguno de los criterios generales, o que ocupen cauces o humedales permanentes o estacionales representados en el mapa Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1:25.000, o se desarrollen en zonas con niveles de erosión hídrica >10 t/ha*año (Inventario Nacional de Erosión de Suelos, INES)”

En conclusión, el proyecto se debe someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado de acuerdo a lo establecido en la Ley 21/2013, que es de aplicación en todo el ámbito castellanomanchego junto a la Ley 2/2020.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el Documento Ambiental (DA), de enero de 2026, el promotor pretende la transformación en Sección A de los derechos correspondientes a los aprovechamientos de Sección B por disposición legal con referencias SB-1788/2007 y MC-SB-1686/2014, al amparo de la disposición adicional 14.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). En aplicación de dicha disposición adicional, se solicita asimismo la acumulación del volumen máximo reconocido en ambos expedientes, con el fin de poder utilizar indistintamente el caudal total concedido desde cualquiera de las captaciones autorizadas. Una vez obtenida la concesión, se proyecta una modificación de características consistente en la ampliación del perímetro máximo de riego destinado a cultivos herbáceos, permitiendo la rotación de los cultivos dentro de un ámbito territorial más amplio, sin que ello suponga un incremento de la superficie máxima regable ni del volumen anual autorizado. El aprovechamiento de los recursos hídricos se realizará mediante las dos captaciones subterráneas existentes y reconocidas en los correspondientes expedientes, ubicadas en las parcelas 18 y 20 del polígono 10 del término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca).

1.1. Datos técnicos.

La concesión solicitada contempla el riego de una superficie máxima de 7,00 ha de cultivos herbáceos, integrada dentro de un perímetro regable de 18,25 ha, conformado por las parcelas 18, 19, 20, 23, 24 y 26 del polígono 10, en el paraje denominado “Corral de arce”, del término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca). La actuación tiene por objeto la modificación de las características de dos aprovechamientos de aguas subterráneas de Sección B para su transformación en un único aprovechamiento concesional de Sección A, manteniéndose la superficie máxima objeto de riego y el uso agrícola previsto, si bien se amplía el perímetro dentro del cual podrá desarrollarse la rotación de cultivos.

El aprovechamiento proyectado contempla la utilización de aguas subterráneas procedentes de dos captaciones ya existentes y legalmente reconocidas, ubicadas en las parcelas 18 y 20 del polígono 10 del término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca), con coordenadas UTM ETRS89 $X = 543.275$, $Y = 4.377.570$ y $X = 542.941$, $Y = 4.377.534$, respectivamente. Ambos sondeos presentan una profundidad aproximada de 150 m y un diámetro de entubación de 0,20 m, destinándose el recurso exclusivamente al riego agrícola. El volumen máximo anual autorizado asciende a 14.000 m³, destinados al riego de cultivos herbáceos.

El riego se realizará mediante un sistema de aspersión con cañón móvil. El funcionamiento del aprovechamiento se apoya en las infraestructuras hidráulicas asociadas a las captaciones existentes, sin que la actuación requiera la ejecución de nuevas perforaciones, balsas de regulación, conducciones principales u otras infraestructuras hidráulicas de entidad. Asimismo, no se prevé la implantación de nuevas infraestructuras energéticas ni de acceso vinculadas al aprovechamiento, por lo que la actuación se limita a la modificación administrativa de los derechos de uso del agua y de las características del aprovechamiento, manteniéndose las condiciones generales de explotación. Incluir en este texto que la extracción de agua se realiza mediante bomba sumergida.

1.2. Alternativas.

El promotor, en el Documento Ambiental aportado, plantea las siguientes alternativas:

Alternativa 0: Se trata de descartar la realización del proyecto. Esta alternativa implicaría no dar opción a evolucionar a una empresa agrícola que crea empleo y riqueza para el municipio.

Alternativa 1. Sobre la localización; El promotor es el titular de las parcelas donde se ha solicitado el aumento de perímetro de regadío, de no ser así no se autorizaría esta modificación, por este motivo el proyecto incluye las parcelas indicadas no siendo posible estudiar otra alternativa en el cambio de localización.

Alternativa 2. Sobre el regadío; como alternativas, presenta diferentes sistemas de riego a emplear, como el riego superficial, ya sea por inundación o a manta, riego por aspersión fija y móvil y riego por goteo.

De las alternativas analizadas, el promotor selecciona la alternativa de riego mediante aspersión con cañón móvil, al considerar que constituye la solución más adecuada desde los puntos de vista técnico, económico y ambiental. La elección se fundamenta en que este sistema resulta compatible con las características de la explotación y con las infraestructuras existentes, evitando la ejecución de nuevas obras y minimizando las afecciones al medio derivadas de la implantación de nuevas instalaciones. Asimismo, el cañón móvil reduce la ocupación permanente del terreno y facilita la rotación de cultivos dentro del perímetro solicitado. El Documento Ambiental señala igualmente que el riego por goteo superficial constituye una alternativa técnicamente viable para determinadas zonas de cultivo, si bien no se considera la opción más adecuada para el conjunto de la explotación objeto de la actuación.

1.3. Análisis de riesgos.

Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente.

Se ha incluido en el DA (Documento Ambiental) un apartado específico (apartado K) de análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes, en el que se concluye que la actuación presenta una vulnerabilidad muy baja frente a los principales riesgos evaluados. Dado que el proyecto consiste únicamente en la transformación de una parcela a regadío, no existen elementos de especial importancia susceptibles de resultar dañados ni se prevén afecciones significativas sobre la calidad del aire, el clima, el agua, la flora, la fauna, la biodiversidad o el paisaje en caso de producirse alguno de estos eventos. El estudio considera como principales riesgos las inundaciones, los terremotos y los incendios, determinando que la probabilidad de inundación es baja al no localizarse el ámbito en una zona inundable, que el riesgo sísmico es reducido al situarse en una zona de baja peligrosidad y que el riesgo de incendios se limita a determinadas épocas del año, disponiéndose de medidas preventivas, acceso a recursos hídricos para su extinción y seguro de responsabilidad adecuado. Asimismo, se indica que la implantación de cultivos contribuirá a reducir posibles efectos sobre el suelo al favorecer la retención de materiales. En consecuencia, se concluye que la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves o catástrofes es muy baja, no identificándose escenarios previsibles que puedan generar impactos ambientales significativos adicionales a los ya considerados en el proyecto.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 14 de enero de 2026 se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental de Cuenca la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, junto con el correspondiente Documento Ambiental, en cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con la misma fecha se aporta el justificante de abono de la tasa correspondiente, de acuerdo con la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Con fecha 18 de febrero de 2026, el órgano ambiental notifica al representante designado por el promotor para la realización de todos los trámites relacionados con la actuación prevista, que la documentación presentada resulta completa. A partir de dicha documentación, y conforme con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formulan consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias. Los organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Delegación Provincial de Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Sección de Arqueología (*)
- Ayuntamiento de La Alberca del Zánchara
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Unidad Coordinación Provincial Agentes Medioambientales de Cuenca.
- Dirección General de Calidad Ambiental – Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales Cuenca (*)
- Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca – Servicio de Salud Pública
- Servicio Provincial Agencia del Agua de Castilla-La Mancha de Cuenca
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible – Servicio de Minas
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca – Servicio de Protección Ciudadana
- Asociación Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Ecologistas en Acción – Cuenca.
- Asociación para la defensa de la naturaleza WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- Asociación Nacional Micorriza
- Fundación Global Nature
- Asociación de Naturalistas Conquenses
- Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (*)

De los informes recabados, cabe destacar el emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en cuyas conclusiones se pone de manifiesto una discrepancia entre la actuación descrita en el Documento Ambiental y la solicitud de concesión de aguas subterráneas actualmente en tramitación. Mientras que el promotor indica que el aprovechamiento se realizará mediante dos captaciones subterráneas existentes, ubicadas en las parcelas 18 y 20 del polígono 10, con posibilidad de utilizar indistintamente el volumen autorizado desde cualquiera de ellas y ampliando el perímetro de riego para permitir la rotación de cultivos dentro de las parcelas 18, 19, 20, 23, 24 y 26 del polígono 10, manteniendo una superficie máxima regable de 7 ha y un volumen anual de 14.000 m³, la Confederación Hidrográfica del Guadiana señala que el expediente concesional n.º 2048/2019 contempla el riego de esa misma superficie y dentro del citado perímetro, pero utilizando únicamente la captación situada en la parcela 18 del polígono 10.

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de concesión de aguas subterráneas.

Del resto de informes recabados, no se resaltan cuestiones concretas, recogándose en los siguientes epígrafes las consideraciones establecidas por cada uno de los organismos que han emitido respuesta.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,

de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El proyecto tiene por objeto la transformación en Sección A de los derechos correspondientes a los aprovechamientos de aguas subterráneas de Sección B con referencias SB-1788/2007 y MC-SB-1686/2014, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 14ª.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). Asimismo, al amparo de dicha disposición, se solicita la acumulación del volumen máximo reconocido en ambos expedientes, con el fin de posibilitar el aprovechamiento indistinto del volumen total autorizado mediante cualquiera de las captaciones reconocidas.

Una vez obtenida la concesión administrativa, se proyecta la modificación de las características del aprovechamiento mediante la ampliación del perímetro máximo de riego destinado a cultivos herbáceos, permitiendo la rotación de cultivos dentro de un ámbito territorial más amplio. Dicha modificación no supone un incremento de la superficie máxima regable ni del volumen máximo anual autorizado, manteniéndose las condiciones de uso agrícola y la dotación hídrica actualmente reconocida.

Los derechos objeto de transformación se corresponden con dos aprovechamientos de aguas subterráneas situados en el término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca), vinculados a las captaciones existentes ubicadas en las parcelas 18 y 20 del polígono 10. La actuación contempla el riego de una superficie máxima de 7,00 ha de cultivos herbáceos, integrada dentro de un perímetro regable de 18,25 ha formado por las parcelas 18, 19, 20, 23, 24 y 26 del polígono 10 del mismo término municipal.

El volumen máximo anual autorizado para el aprovechamiento conjunto asciende a 14.000 m³, destinados exclusivamente al riego de cultivos herbáceos. La explotación del recurso se realizará mediante un sistema de riego por aspersión con cañón móvil, utilizando las infraestructuras hidráulicas existentes asociadas a las captaciones reconocidas.

La actuación proyectada no contempla la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas de entidad, tales como nuevas captaciones, balsas de regulación o conducciones principales, ni la implantación de nuevas infraestructuras energéticas o de acceso vinculadas al aprovechamiento. En consecuencia, la actuación se limita a la adecuación administrativa de los derechos de uso del agua y a la modificación de las características del aprovechamiento, manteniéndose las condiciones generales de explotación, el volumen máximo anual autorizado y la finalidad agrícola del recurso.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica en el término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca), concretamente en el paraje denominado "Corral de Arce", en el entorno agrícola del polígono 10. La actuación se desarrolla sobre las parcelas 18, 19, 20, 23, 24 y 26 del polígono 10, que conforman el perímetro máximo de riego previsto, con una superficie regable de 7,00 ha destinadas al cultivo de herbáceos, integrada en una superficie de rotación de 18,25 ha.

De acuerdo con las indicaciones emitidas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el abastecimiento hídrico del aprovechamiento se realizará mediante la captación de aguas subterráneas ubicada en la parcela 18 del polígono 10 del término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca), correspondiente al expediente de concesión 2048/2019, destinada al riego de las 7 ha comprendidas en las parcelas anteriormente citadas. La captación se localiza en las coordenadas UTM ETRS89 X = 543.275, Y = 4.377.570.

El acceso a las parcelas objeto de actuación se realiza desde la carretera CM-3110, que comunica el término municipal de La Alberca de Záncara con Santa María del Campo Rus. A la altura del punto kilométrico 33 de dicha vía se toma el camino de Haza del Espino, desde el cual, tras recorrer una distancia aproximada de 3,4 km, se alcanza el ámbito de actuación correspondiente a las parcelas objeto de la presente memoria. La zona dispone de una red de caminos agrícolas existentes que permiten el acceso a las superficies de cultivo y a las infraestructuras asociadas al aprovechamiento hídrico, garantizando la accesibilidad necesaria para las labores agrícolas y las operaciones de mantenimiento de las instalaciones existentes.

Toda la zona de actuación se localiza en la cuenca hidrográfica del Guadiana, en la subcuenca del río Rus.

De acuerdo con el informe del Servicio de Medio Natural de Cuenca, recibido con fecha 9 de marzo de 2026, el ámbito de actuación no se encuentra incluido en ningún Espacio Natural Protegido. Asimismo, el proyecto no se emplaza dentro de los límites de ningún espacio Red Natura 2000, encontrándose a unos 6,6 km al sureste la ZEPA “San Clemente” (código ES0000390), designada por el Decreto 82/2005, de 12 de julio, este espacio cuenta con Plan de Gestión, cuya revisión fue aprobada por Orden 72/2024, de 9 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y publicado íntegramente en el DOCM N.º 1 Extraordinario, de 15 de mayo de 2024. Siendo el elemento clave para la gestión del espacio, la presencia de poblaciones de aves esteparias relevantes con unos objetivos finales encaminados a alcanzar el estado de conservación favorable de las mismas.

La ubicación del proyecto no se encuentra incluida en ninguna de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) por Incendio Forestal, establecidas en el Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Orden 187/2017, de 20 de octubre).

El emplazamiento se encuentra dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en concreto la zona designada “Mancha Occidental”.

El uso solicitado se encuentra en la masa de agua subterránea de Rus-Valdelobos, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químicos por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16/12/2014 (BOE de 22/12/14).

El paisaje de la zona es eminentemente agrícola, con cultivos de cereal y leñosos, existiendo masas forestales dispersas de *Quercus ilex*, y repoblaciones de *Pinus halepensis*. Según la clasificación del Atlas de los Paisajes de España (2004), la zona de estudio se encuentra incluida en la unidad de paisaje “Tierras Altas Manchegas de Belmonte - La Alberca de Záncara”, del subtipo “Llanos Manchegos”, del tipo “Llanos de la Meseta Meridional y sus bordes”.

3.3. Características del potencial impacto.

Se produce un impacto asociado a la detracción de aguas subterráneas derivado de la extracción del recurso para el desarrollo del aprovechamiento agrícola. El posible efecto acumulativo de las extracciones existentes sobre el sistema acuífero se encuentra sometido al control y seguimiento de la Confederación Hidrográfica competente, que regula los volúmenes autorizados en función de la disponibilidad hídrica y de la situación cuantitativa de las masas de agua en cada momento. No obstante, el conjunto disperso de aprovechamientos de aguas subterráneas existentes en el entorno puede contribuir a un descenso progresivo de los niveles piezométricos, con posibles afecciones sobre el régimen hidrológico de ecosistemas dependientes de estos recursos, como humedales y zonas húmedas vinculadas a masas de agua subterránea declaradas en riesgo o con problemas de sobreexplotación.

Asimismo, la transformación del terreno en regadío puede implicar una mayor intensificación de las prácticas agrícolas, asociada a un incremento potencial en el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes. Esta circunstancia puede modificar la composición de las comunidades vegetales asociadas a los cultivos, favoreciendo la sustitución de especies arvenses tradicionales por otras más adaptadas a las nuevas condiciones de manejo agrícola. En caso de realizarse una aplicación inadecuada o excesiva de estos productos, podrían generarse procesos de contaminación de las aguas subterráneas, tanto de forma directa como mediante fenómenos de contaminación difusa y aportes de nutrientes que favorezcan procesos de eutrofización.

Para la alternativa seleccionada no se prevén afecciones directas sobre espacios naturales protegidos, espacios integrados en la Red Natura 2000, zonas sensibles ni elementos geomorfológicos de protección especial contemplados en la normativa de conservación de la naturaleza vigente. Asimismo, no se prevé afección sobre hábitats de protección especial recogidos en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. En cuanto a hábitats de interés comunitario, según Directiva 92/43/CEE, Ley 42/2007, en el entorno del proyecto existen pequeñas formaciones boscosas naturales que se incluyen dentro de los siguientes Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE: 9340 – Bosques de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*.

El entorno presenta hábitat favorable con presencia de aves esteparias amenazadas como sisón común (*Tetrax tetrax*) y avutarda euroasiática (*Otis tarda*), la primera en categoría de “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y la otra en la categoría de “vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA-CLM). También es área de campeo de grandes rapaces planeadoras y rapaces forestales amenazadas, incluidas en diferentes categorías del CREA-CLM y en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. El emplazamiento es área de campeo de aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), especie en la categoría “vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA-CLM), albergando los terrenos del entorno del Arroyo del Campo de la Alberca, una zona de importancia para la nidificación recurrente de la especie, en base a la localización de nidos durante campañas de seguimiento provincial.

También ocasionará molestias a la fauna y pérdida de hábitat favorable estepario.

No se ven afectados Montes de Utilidad Pública ni Vías Pecuarias.

La actuación no conllevaría vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

La Oficina de Planificación Hidrológica considera que la solicitud de concesión resulta compatible con las determinaciones del vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (2022-2027), siempre que su resolución se ajuste a las condiciones establecidas en el programa de actuación aplicable a la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa de la existencia de recursos hídricos suficientes para atender la concesión solicitada, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el artículo 14 quater del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. No obstante, el otorgamiento definitivo de la concesión quedará supeditado a la resolución favorable del correspondiente procedimiento administrativo y al cumplimiento de las condiciones de explotación y gestión establecidas para garantizar el uso racional y sostenible de los recursos hídricos de la masa de agua afectada.

Será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del uso solicitado, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se valore adecuadamente su compatibilidad con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección, sobre todo vista la declaración de la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16/12/2014 (BOE de 22/12/14).

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización de este proyecto. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1. Protección de recursos naturales.

Según el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca, con el fin de preservar los valores naturales con mayor grado de amenaza presentes en la zona de estudio, se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Mantenimiento de lindes entre parcelas, con vegetación espontánea natural, libre de herbicidas, fertilizantes y pesticidas que sirvan de lugar de nidificación, alimentación y refugio para aves esteparias.

Se adoptarán medidas para reducir el empleo de fertilizantes y biocidas, utilizando sustancias de baja peligrosidad con el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.

En la rotación de cultivos, priorizar barbechos con vegetación natural y con un manejo de la misma, que sea de utilidad para las aves esteparias en los periodos de reproducción y crianza.

Con objeto de no interferir en el periodo reproductor de la avifauna, se considera necesario se incluya un calendario de obras en ejecución del sistema de regadío, de tal manera que, entre los meses de marzo a quince de julio, no se realicen obras que utilicen maquinaria pesada.

Se habilitarán charcas a modo de bebederos de fauna silvestre (una cada 2 hectáreas de nueva superficie de regadío de cultivos herbáceos), que deberán mantenerse con agua libre de productos químicos durante todo el año. El acabado de los mismos deberá realizarse con tierra natural arcillosa del lugar y los márgenes tendrán la menos pendiente posible con el fin de favorecer acceso a fauna esteparia. Adjuntar plano de localización y características.

El equipo de bombeo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.

Deben establecerse e implementarse prácticas de conservación de suelos.

En el diseño de trazado de tuberías, se proyectarán dentro de las tierras de labor evitando afección a vegetación natural y ribazos.

En caso de que, como consecuencia de las actuaciones previstas en el proyecto, se constaten afecciones negativas sobre recursos naturales protegidos, incluyendo, entre otras, alteraciones en la distribución de especies catalogadas, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas que considere oportunas, con el objetivo de garantizar su conservación y favorecer la recuperación de las condiciones ambientales originales.

4.2. Protección del suelo y movimiento de tierras.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el Reglamento de Suelo Rústico.

En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la ejecución del proyecto, los materiales se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será necesario realizar comunicación ante el Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto de proyecto, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.

4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y zonas inundables:

La Confederación Hidrográfica del Guadiana indica que el cauce del arroyo de Ardalosa discurre a unos 2,2 km al este de la zona de actuación planteada por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.

De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a:

- a) Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.
- b) Una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce (que incluye también la zona de servidumbre) en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

Consumo de agua:

Según la documentación aportada, el proyecto requiere un volumen de agua que asciende a la cantidad de 14.000 m³ /año. Se indica asimismo que dicho volumen de agua provendrá de dos captaciones de aguas subterráneas, ubicadas en las parcelas 18 y 20 del polígono 10 del término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca).

Según los datos obrantes en este organismo, el promotor solicitó, con fecha 07/02/2019, una concesión de aguas subterráneas por modificación de características de derechos de agua preexistentes (Unificar los derechos de riego reconocidos en dos aprovechamientos en la Sección B del Registro de Aguas, en una concesión de aguas subterráneas, ampliando el perímetro de riego para herbáceos y utilizando para ello 1 de las captaciones autorizadas). Esta concesión se tramita con el número de expediente 2048/2019, para el riego de una superficie de 7 ha comprendida dentro de un perímetro conformado por las parcelas 18, 19, 20, 23, 24 y 26 del polígono 10 del término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca), a partir de una captación ubicada en la parcela 18 del polígono 10 del citado término municipal. El volumen en tramitación es de 14.000 m³ /año

La captación de aguas subterráneas se encontraría dentro de la MASb “Rus Valdelobos”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº 308, de 22 de diciembre de 2014).

El Programa de Actuación de la MASb “Rus Valdelobos” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241 de 15-12-2017) y revisado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHGn de 27 de noviembre de 2023 (BOE nº 289 de 04-12-2023).

El citado Programa de Actuación Revisado establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de Modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de concesión de aguas subterráneas.

Según lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al DPH, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador). El contador, el aforador y los demás elementos complementarios para medida de caudales se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su observación y estarán ubicados en un lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior mediante un recinto, caseta o arqueta si ello fuera factible. Asimismo, las instalaciones se diseñarán de forma que el personal que realice la comprobación de las mediciones pueda efectuar sus trabajos desde el exterior de las mismas.

Vertidos al DPH:

La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego, los cuales no tienen consideración de vertido de agua residual de acuerdo al Reglamento del DPH. El organismo de cuenca, podrá establecer, a la vista de la incidencia de los retornos de regadío en la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, requisitos complementarios a los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y retornados al DPH, que se integrarán, en su caso, en un plan de vigilancia específico para cada aprovechamiento. Dicho plan de vigilancia tendrá por objeto el control de los caudales de agua retornados y su calidad a partir de la realización de aforos directos o de la toma de muestras en las épocas que se considere representativas del aprovechamiento, todo ello certificado por una entidad colaboradora de la administración hidráulica.

Los titulares del derecho al uso privativo del agua para riego deberán elaborar el plan cuando así lo prevea el organismo de cuenca, de acuerdo con las indicaciones concretas que éste les notifique, así como adoptar las medidas necesarias para su puesta en práctica, comunicando cualquier incidencia que pudiera suceder relacionada con el objeto de control. Asimismo, las autoridades agrarias de las comunidades autónomas podrán imponer requisitos de control en materia de enriquecimiento por nutrientes y plaguicidas de las aguas tras su aprovechamiento, que podrán incluirse en dicho plan.

Existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas demandas hídricas:

La Oficina de Planificación Hidrológica de este organismo de cuenca, con fecha 09/04/2025, informó lo siguiente:

En relación con la presente solicitud de informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (2022-2027), de conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se informa:

La captación del recurso planteada en estos expedientes se sitúa sobre la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos definida en el Apéndice 4 de las Disposiciones Normativas del vigente Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (Real Decreto 35/2023, de 24 de enero).

De conformidad con el Art 29.1 y los Apéndices 5.4 y 5.6 de las Disposiciones Normativas del Plan, la masa de agua subterránea se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y se ha procedido a su declaración oficial por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la implantación de un programa de actuación.

La declaración en riesgo de las masas de aguas subterráneas y la implantación de sus programas de actuación son medidas de gestión previstas en la planificación hidrológica para revertir el mal estado cuantitativo y cualitativo de las mismas. El artículo 56 del TRLA dispone que los programas de actuación deben ordenar el régimen de extracciones y las normas en el uso del agua para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea. Para ello, el programa recoge medidas administrativas de gestión, entre las que se encuentran las relativas a las condiciones para la obtención o modificación de derechos al uso privativo de las aguas.

En consecuencia, las solicitudes relativas a los expedientes de referencia, cuyas características se resumen en la tabla anterior, serán compatibles con el Plan Hidrológico de cuenca, si se resuelven de acuerdo con lo establecido en el programa de actuación de la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos vigente en el momento de su resolución.

Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, y 14 quater del Reglamento DPH, se comunica que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada (expediente 2048/2019).

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.

4.4. Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible) debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

4.5. Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno y acabados tradicionales (teja, etc.).

4.6. Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes informa favorablemente al proyecto, indicando, no obstante, en el caso de que aparecieran restos arqueológicos/paleontológicos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) para antes de continuar con

la ejecución de dicho proyecto, garantizar su control arqueológico. Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de esta Delegación Provincial.

No existe afección a Montes de Utilidad Pública ni a Vías Pecuarias.

El proyecto se encuentra fuera del perímetro de protección especial del Parque Natural de las Tablas de Daimiel.

4.7. Adecuación urbanística.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las instalaciones que afecten al subsuelo.

El Ayuntamiento de La Alberca de Záncara informa favorablemente sobre la compatibilidad urbanística de la actuación propuesta, señalando que las parcelas objeto del proyecto, correspondientes al polígono 10, parcelas 18, 19, 20, 23, 24 y 26, paraje "Corral de Arce", se encuentran clasificadas como Suelo Rústico de Reserva, siendo urbanísticamente compatible la transformación del uso agrícola de secano a regadío con dicha clasificación, al no suponer un cambio de uso incompatible ni una afección urbanística negativa. Asimismo, el Ayuntamiento manifiesta que no existe inconveniente urbanístico para la transformación de las parcelas a uso de regadío, quedando dicha compatibilidad condicionada a la obtención de todas las autorizaciones administrativas, sectoriales y ambientales legalmente exigibles, en particular las relacionadas con la evaluación ambiental y los recursos hídricos.

4.8. Plan de Desmantelamiento y cese de la actividad.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo, restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.

4.9. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales.

En general, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca:

a) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para el aprovechamiento de las aguas subterráneas y el volumen final autorizado.

b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental. Además, en caso de constatare a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos, el Servicio Provincial de Cuenca de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las

competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto: "Transformación de derechos de agua subterránea en el término municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca)" (Exp. S478/2026/CU/000079), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante. El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

Esta Resolución se remitirá al promotor y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Cuenca, 14 de agosto de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

ANEXO 1

Delimitación de la superficie afectada por el proyecto

